

(อม.๓๔)

คำพิพากษา



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๔๓/๒๕๖๗

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔๑/๒๕๖๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์
ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๘

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
นายยุทธนัย สุทธิวาริ ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้คำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ และกรณีพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ผู้ถูกกล่าวหาเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ ๔๓๑/๒๕๖๖ และคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ ๑๔๔/๒๕๖๘ ของศาลจังหวัดตราด ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา และลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗ นับโทษผู้ถูกกล่าวหาต่อจากโทษจำคุกจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ ๔๓๑/๒๕๖๖ และคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ ๑๔๔/๒๕๖๘ ของศาลจังหวัดตราด

ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ และรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาที่ผู้ร้องขอให้จับโทษต่อ

พิเคราะห์คำร้อง เอกสารท้ายคำร้อง และคำให้การของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากลาออก ผู้ถูกกล่าวหาจึงมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่ง แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องทั้งกรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้วแต่เพิกเฉย ผู้ร้องจึงมีหนังสือแจ้งขอกกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นบัญชีแจ้งขอกกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาประสบปัญหาทางธุรกิจ มิได้ตั้งใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน แต่อย่างใด

ปัญหาต้องวินิจฉัยมีว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินและหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด หรือไม่ เห็นว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อผู้ร้องเมื่อเข้ารับตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ (๙), ๑๐๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ การยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเป็นหน้าที่สำคัญของสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อันเป็นมาตรการสำคัญในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ใช้อำนาจรัฐ ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยื่นภายในกำหนด ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหา และมีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาเพื่อให้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว แม้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อกล่าวหาว่า ผู้ถูกกล่าวหาประสบปัญหาทางธุรกิจทำให้ได้รับผลกระทบด้านจิตใจจึงมิได้ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องก็มีเหตุผลที่มีน้ำหนักให้รับฟังหักล้างข้อกล่าวหาของผู้ร้อง ประกอบกับผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มีผลให้ผู้ถูกกล่าวหาต้องถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหายังเป็นความผิดฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๖๗ ด้วย

พิพากษาว่า นายยุทธนัย สุทธิวารี ผู้ถูกกล่าวหาจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้อง และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน กรณีเข้ารับตำแหน่งและกรณีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๑๔ วรรคสอง (๑) ให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหาตลอดไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง ประกอบมาตรา ๑๑๔ วรรคสาม กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๖๗ อันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรม

เป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑ จำคุกกระทงละ ๒ เดือน รวม ๒ กระทง เป็นจำคุก ๔ เดือน ผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒ เดือน นับโทษจำคุกผู้ถูกกล่าวหา ต่อจากโทษจำคุกจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ อ ๔๓๑/๒๕๖๖ ของศาลจังหวัดตราด ส่วนที่ผู้ร้อง ขอให้นับโทษจำคุกผู้ถูกกล่าวหาต่อจากโทษจำคุกจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ ๑๔๔/๒๕๖๘ ของศาลจังหวัดตราดนั้น คดีดังกล่าวยังไม่มีคำพิพากษาจึงไม่อาจนับโทษต่อได้ ให้ยกคำขอ

นายประกอบ ลีนะเปสนันท์

นายประชา งามล้ำวง

นายอำนาจ โชติชะวารานนท์

นายสัญญา ภูริภักดี

นายอนุรักษ์ สง่าอารีกุล

นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์

นายชุมพล อรรถเสถียร

นายเรวัตร สกุลคล้อย

นางยุรี วัฒนวรลักษณ